

1531035-64.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ALVES RODRIGUES PEDROZO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

ANDERSON ALVES RODRIGUES PEDROZO (RG 49419067SP) foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 23 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1531035-64.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531035-64.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ALVES RODRIGUES PEDROZO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

ANDERSON ALVES RODRIGUES PEDROZO (RG 49419067SP) foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 23 de dezembro de 2021,

por volta das 21h50, na Av. São João, 566, nesta cidade e comarca, teria subtraído para proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, avaliado em R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Diego Amancio da Silva Ribeiro.

O acusado foi preso em flagrante (fl. 4).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 48/50).

A denúncia foi recebida e a prisão preventiva do acusado foi mantida (fl. 76).

O acusado foi citado (fl. 92). A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fl. 96).

O recebimento da denúncia foi mantido (fl. 97).

Na audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha policial, havendo a desistência de oitiva da outra testemunha. Ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia, agravando a pena pela reincidência específica e arbitrando o regime inicial fechado.

A Defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto; o afastamento da majorante da arma branca; a fixação da pena no mínimo legal; a compensação da confissão com a reincidência de forma integral; fixação de regime diverso do fechado; e a concessão do direito de recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de prisão em flagrante (fl. 4), o auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 20/21), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 31) e o laudo pericial (fls. 83/86), bem como pelas provas orais abaixo transcritas.

A vítima Diego Amancio da Silva Ribeiro, em sede extrajudicial, afirmou que estava transitando com seu carro, quando parou no semáforo e o acusado se aproximou, empunhando uma espécie de caneta de metal e, apontando para ele, disse "vai".

Declarou que o acusado pegou o celular e saiu correndo. Disse que ainda tentou segurar o acusado, mas não conseguiu. Destacou que tentou seguir o acusado, mas também não conseguiu. Aduziu que, em uma rua próxima, a polícia estava abordando o acusado e o reconheceu de pronto, bem como reconheceu o aparelho celular.

Em juízo, a vítima reconheceu o réu como autor dos fatos e afirmou que estava na avenida, parado no semáforo, em seu veículo, quando o réu chegou com um objeto pontiagudo, que posteriormente a PM disse ser um ponteiro, e anunciou o assalto, arrancando seu celular de dentro do carro, e saiu correndo. Narrou que, umas 3 quadras para frente, viu que a viatura tinha abordado o réu, e falou para os policiais sobre o roubo que tinha acabado de acontecer e, para demonstrar que o celular realmente era seu, desbloqueou o aparelho no local. Falou que uma pessoa teria visto e avisado a polícia, que prendeu o réu em flagrante. Aduziu que, na delegacia, foi mostrado o objeto que a polícia tinha localizado com o réu. Falou que o celular estava basicamente no meio do painel, e o réu mostrou o objeto pontiagudo antes de arrancar o celular de dentro do veículo, colocando a mão pela janela do veículo, que estava aberta, e apontando o objeto pontiagudo, falando "vai, vai".

A testemunha policial Lucas Gabriel Portela Soares, extrajudicialmente, declarou que, junto a sua companheira de farda, estavam em patrulhamento e, via COPOM, ouviram as características de roubadores na região dos fatos. Afirmou que prosseguiram em diligências e avistaram um dos sujeitos descritos. Fizeram a abordagem e com ele encontraram um celular. Narrou que, em seguida, a vítima Diego chegou ao local e reconheceu e desbloqueou o celular, bem como reconheceu o acusado como sendo quem subtraiu o seu celular.

No curso da instrução processual, a testemunha Lucas afirmou que a equipe estava em patrulhamento, recebeu, via COPOM, informações sobre um roubo e as características da pessoa, e começou a procurar, obtendo êxito na localização do réu, que estava com o aparelho celular subtraído e um objeto pontiagudo. Narrou que a vítima apareceu logo após informando sobre o roubo. Falou que teve contato com a vítima, que informou que estava parado no semáforo, com o vidro do carro aberto, e o réu

chegou apontando um objeto pontiagudo e dizendo “vai, vai”, pegou o celular e saiu correndo. Aduziu que, na hora da abordagem, o celular estava enrolado na camiseta. Esclareceu que o celular estava no painel do carro da vítima. Disse que não se lembra se o réu teria dado alguma versão, mas que não conseguia desbloquear o celular.

A testemunha policial Karoline Fernanda Custodio Mamuth, em sede policial, afirmou que, em patrulhamento junto ao seu companheiro de farda, ouviram, via COPOM, características de roubadores na região dos fatos. Declarou que prosseguiram as diligências e avistaram um dos sujeitos descritos. Disse que fizeram uma abordagem e com ele encontraram um telefone celular. Destacou que, logo em seguida, chegou Diego, a vítima, que reconheceu e desbloqueou o celular, bem como reconheceu o acusado como sendo quem subtraiu o seu telefone celular.

O acusado Anderson Alves Rodrigues Pedrozo, em sede policial, declarou que foi outra pessoa quem furtou o celular da vítima e que ele apenas achou o aparelho. Em juízo, o réu confessou que subtraiu o celular mas que não estava com uma “vídeia”, que apenas entrou no suporte, puxou o telefone e correu, sofrendo em seguida uma abordagem de rotina dos policiais, que, em princípio não havia localizado o celular, e quase estava sendo liberado, mas logo apareceu a vítima. Disse que não ameaçou a vítima, que só chegou sem falar absolutamente nada e saiu correndo, que não mostrou nada pontiagudo, e não sabe a cor do objeto e nem como funciona. Aduziu que começou a usar crack, e começou a vender tudo de casa, acabando por parar na cracolândia, estava em abstinência e queria usar mais droga, razão pela qual teria subtraído o celular. Falou que o primeiro roubo foi por causa do álcool, e acabou recaindo no crack.

Ante o conjunto probatório formado durante a instrução criminal, a autoria restou cabalmente demonstrada. Com efeito, a vítima reconheceu o acusado como o autor do roubo, o policial militar abordou o réu na posse da res furtiva, e o próprio réu confessou que teria subtraído o celular do ofendido.

A questão gira em torno da prática de roubo, conforme a acusação, ou de furto, de acordo com a alegação da Defesa. Contudo, a vítima deixou evidenciado de que o réu estava com um objeto, a ameaçando, ainda antes de ter subtraído o celular, e que não poderia impedir a subtração, diante da ameaça suficiente contida no tom ameaçador das palavras e gestos que lhe eram dirigidos.

Como é cediço, as palavras dos ofendidos não devem ser desqualificadas, principalmente em casos de crimes patrimoniais nos quais não se comprovou qualquer animosidade que desautorizasse o teor de suas declarações. Nesse sentido: É clara a posição destacada pelo d. Procurador de Justiça, de que o depoimento da vítima, quando se trata principalmente de crimes contra o patrimônio, é extremamente importante e válido, sendo que esta tem total interesse em localizar o verdadeiro culpado. Saliente-se que em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera sobre as negativas dos acusados, sendo preciosa e bastante no identificar os autores do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. (TJSP, Apelação Criminal nº.990.08.074385-6, 5ª Câmara de Direito Criminal, Relator Marcus Zanuzzi, julgado em:04/12/2008).

Não obstante, o objeto de intimidação descrito pela vítima foi encontrado em posse do acusado e, conforme laudo de fls. 83/86, foi descrito como um objeto pérfuro-perfurante, apto a intimidar, ameaçar, agredir e lesionar pessoas, que segundo um conceito mais aberto, auxiliado pela perícia, pode ser considerado uma arma branca. Portanto, ante o exposto, presentes os elementos que comprovam a autoria e a materialidade do delito, de rigor a condenação do acusado.

Passo à dosimetria da pena.

Fixo pena base do crime de roubo no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 dias multa porque não há elementos que justifiquem seu aumento.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado é reincidente, compensando-a com a confissão.

Por fim, na terceira e última fase, incide a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, nos termos do art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal.

Desse modo, a pena é aumentada em 1/3.

Portanto, a pena definitiva será de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no patamar mínimo legal.

O acusado deverá cumprir pena em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal, ante a reincidência e a pena fixada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é reincidente específico e foi condenado a pena privativa de liberdade que excede quatro anos por crime praticado com grave ameaça.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR o réu ANDERSON ALVES RODRIGUES PEDROZO (RG 49419067SP) como incurso no art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no patamar mínimo legal.

O acusado deverá permanecer preso, dado que persistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública haja vista que o fato foi praticado mediante o emprego de arma e grave ameaça, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o réu respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação.

Fica autorizada a destruição do objeto apreendido (fls. 6, 28 e 86).

Expeçam-se Guia de Recolhimento e certidão de sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal.

Após, com as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 14 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA